



ZMLUVA O DIELO

č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36 063 606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455
osoby oprávnené rokovať: uvedené v EIR ako Príloha č. 8
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

názov: HBH Projekt spol. s r.o.
sídlo: Kabátnikova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, ČR
oprávnený konateľ: Ing. Ondřej Budík, generálny riaditeľ a konateľ
IČO: 449 61 944
zapísaný: v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel C, vložka č. 3996
ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko
sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
vedúci organizačnej zložky: Ing. Juraj Fürst
IČO: 31 815 332
DIČ: 2021760334
IČ DPH: SK2021760334
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK77 1111 0000 0010 9566 3003
zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po,
vložka č. 1131/B
osoby oprávnené rokovať: v zmysle Prílohy č.8
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):

Článok I. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „II/502 Obchvat Modra – DRS (metodika BIM)“ (ďalej aj ako „**Dielo**“ alebo aj „**predmet zákazky**“), zverejnenej vo Vestníku VO č. 168/2025 zo dňa 20.08.2025 pod značkou 13604-MSS.
2. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu podpísať a že k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis a/alebo súhlas inej osoby.
3. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní dokumentácie a činnosti potrebných na povolenie stavebných prác na stavbu na ktorú bolo vydané Územné rozhodnutie Mesta Modra č. SÚ-10839/2025-431-BPi zo dňa 29.04.2025 právoplatné dňa 02.06.2025, na základe čoho sa v súlade s prechodným ustanovením § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon vzťahujú právne predpisy v znení účinnom do 31.03.2025, a to čo do rozsahu dokumentácie ako aj vykonávaných súvisiacich inžinierskych činností.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa predmet zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, a to v súlade
 - so všetkými prísl. právnymi normami v znení účinnom k 31.03.2025 vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a
 - technickými normami a/alebo záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zmluvy alebo jeho časti,za podmienok a v rozsahu dohodnutých zmluvou, ako aj v súlade s podkladmi odovzdanými objednávateľom a pokynmi objednávateľa, a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovený/vykonaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutých zmluvou (ďalej aj ako „**Predmet zmluvy**“). Predmetom zmluvy sú práce a činnosti na vyhotovenie DRS na stavbu s názvom „II/502 Obchvat Modra – DRS (metodika BIM)“, a to v rozsahu nasledovných výkonových fáz:
 - 2.1.1. **Vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby** (ďalej aj ako „**DRS**“),
 - 2.1.2. **Inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka** (ďalej aj ako „**IČ-DRS**“)
 - 2.1.3. **Výkon odborného autorského dohľadu** (ďalej aj ako „**AD**“),
 - 2.1.4. **Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác** (ďalej aj ako „**súčinnosť pri VO**“).

Vyššie uvedené výkonové fázy v zmysle ods. 2.1.1 až 2.1.4 sa ďalej spolu na účely tejto zmluvy označujú aj ako „**výkonové fázy**“.

2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy a predmetu zákazky. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavbou/stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa stavba/stavebné objekty nachádzajú, resp. príslušími pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.

2.3. Predmet zákazky je členený na jednotlivé výkonové fázy (ďalej aj „**časti diela**“), v rozsahu podľa bodov 2.4 až 2.7 tohto článku zmluvy, ktoré sa budú realizovať podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa.

2.4. Spracovanie DRS

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DRS na stavbu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou tak, aby na jej základe mohlo byť vydané rozhodnutie/rozhodnutia o umiestnení stavby, pričom projektová dokumentácia DRS bude zhotoviteľom spracovaná a objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe informačného modelovania stavieb (ďalej aj ako „**BIM**“) vypracovanej v súlade s požiadavkami na výmenu informácií (ďalej aj ako „**EIR**“). Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od začatia prác zaslať objednávateľovi na schválenie vykonávací plán BIM (ďalej aj ako „**BEP**“). BEP musí byť vypracovaný v súlade s požiadavkami na výmenu informácií. Objednávateľ má 3 pracovné dni na jeho schválenie resp. vrátenie zhotoviteľovi na dopracovanie.

2.4.1. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DRS v tlačenej podobe na účely vydania príslušných povolení a vyjadrení:

Počet výtlačkov dokumentácie - 6 tlačných súprav a 6 kompletné DRS v digitálnej forme (USB) pričom výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .docx a .xlsx + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

2.4.2. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DRS v elektronickej podobe BIM:

Zhotoviteľ je povinný sprístupniť DRS v podobe BIM a zabezpečiť bezodplatný prístup objednávateľa cez spoločné dátové prostredie (ďalej aj ako „**CDE**“) v súlade s EIR a BEP.

2.4.3. Prerokovanie a schválenie:

Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie DRS sa budú konať priebežné pracovné stretnutia medzi zástupcami zhotoviteľa a zástupcami objednávateľa a to podľa potreby a záverečné prerokovanie so zástupcami objednávateľa v závere prác pred odovzdaním DRS.

2.5. IČ-DRS

2.5.1 Inžinierska činnosť

Zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti (IČ) zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií, rozhodnutia potrebné pre vydanie právoplatného

stavebného povolenia, resp. zmeny stavebného povolenia . Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá zhotoviteľ v rámci inžinierskej činnosti (IČ) .

Zhotoviteľ dokumentácie bude priebežne informovať objednávateľa o postupe prác na inžinierskej činnosti formou tabuliek a písomných správ zaslaných v elektronickej forme.

Predmetom činnosti je :

- Získanie kladných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, správcov sietí pre účely stavebného konania,
- **Získanie výrubového povolenia, zisk rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF resp. zisk ďalších rozhodnutí potrebných pre zisk stavebného povolenia,**
- Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení, zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení,
- Prerokovanie a zapracovanie potrebných zmien, nejasností do DRS vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov,
- Súčinnosť so stavebným úradom a jeho požiadavkami počas stavebného konania,
- Zapracovanie prípadných námietok účastníkov konania /ak to bude relevantné/ obdržaných v zákonnej lehote, ktoré povedie k získaniu právoplatnosti rozhodnutia stavebného povolenia,
- Získanie právoplatného stavebného povolenia (ďalej ako „SP“)pre objednávateľa.

2.5.2 Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka

Zhotoviteľ v rámci IČ zabezpečí aj bezpečnostný audit pre stavebníka na Dokumentáciu pre realizáciu stavby s názvom II/502 Obchvat Modry. Zhotoviteľ je povinný zapracovať výsledky bezpečnostného auditu do DRS.

2.6. Výkon AD

Podklady:

- právoplatné SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
- dokumentácie pre realizáciu stavby,
- zhotoviteľom odsúhlasená projektová dokumentácia.

Rozsah výkonov:

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2024.

Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne.

Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.

2.7. Súčinnosť pri VO

2.7.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov:

- Zhotoviteľ je povinný stanoviť aktuálnu cenu stavebných prác, a
- poskytnúť súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky.

2.7.2 Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie DRS, ktorá je súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác,
- opravovať zistené chyby v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác,
- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie a nápravu a k vyjadreniam k námietkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní, pričom
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom tak, aby objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt.

2.7.3 Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:

- Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk,
- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov tak, aby objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt, pričom
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a touto zmluvou.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v Čl. II. tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v lehotách podľa ods. 3.2 až 3.5 tohto článku zmluvy.

3.2. Vypracovanie DRS

Začiatok prác:	po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Ukončenie prác:	do 6 (šiestich) mesiacov od dňa účinnosti zmluvy

3.3. IČ-DRS

Inžinierska činnosť

Začiatok prác:	odo dňa protokolárneho odovzdania DRS Objednávateľovi
Ukončenie prác:	do 4 mesiacov od odovzdania DRS Objednávateľovi

Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka

Začiatok prác: po nadobudnutí účinnosti zmluvy

Ukončenie prác: do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy

3.4. Výkon AD

Začiatok prác: od termínu začatia výstavby

Ukončenie prác: po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia

3.5. Súčinnosť pri VO

Začiatok prác podľa Čl. II ods. 2.7.1 až 2.7.3. tejto zmluvy:

na základe požiadavky objednávateľa odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.

Ukončenie prác podľa Čl. II ods. 2.7.1. až 2.7.3 tejto zmluvy:

do termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác.

3.6. Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pri VO poskytnúť odpovede s prípadnou úpravou projektovej dokumentácie na otázky uchádzačov vo verejnom obstarávaní alebo dotknutých orgánov k DRS najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania otázok uchádzačov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky a odpovede budú odosielané e-mailom na e-mailové adresy oprávnených osôb za zmluvné strany. Súčinnosť zhotoviteľa musí byť dostatočne včasná tak, aby objednávateľ ako verejný obstarávateľ mal možnosť na základe súčinnosti zhotoviteľa včas poskytovať vyjadrenia a odpovede jednotlivým uchádzačom a/alebo príslušným kontrolným orgánom v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác alebo dotknutým orgánom v rámci konaní o povolení stavby a povolení na užívanie stavby.

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak posledný deň lehoty podľa ods. 3.2 až 3.5. tohto článku zmluvy padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.8. Predmet zmluvy, resp. jej časť, podľa Čl. II. tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, resp. jej časti, objednávateľom. Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonnej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonnej fázy, ktorá je projektovou činnosťou. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na túto prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonnej fáze, ktorá je projektovou činnosťou, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.

3.9. Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnutý čas plnenia, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.

3.10. Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonné fázy etapy zašle poverený zástupca objednávateľa na e-mailovú adresu určenú zhotoviteľom. Zhotoviteľ aj objednávateľ si bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy oznámia poverené osoby za predmet

zákazky, a ich mailové adresy, ktoré sú oprávnené zasielať resp. prijímať výzvu na začatie prác.

Článok IV. Podklady

- 4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:
- 4.1.1. Návrh zmluvy,
 - 4.1.2. DÚR vypracovaná spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o.
 - 4.1.3. Právoplatné územné rozhodnutie mesta Modra zo dňa 02.06.2025
 - 4.1.4. Stanoviská dotknutých orgánov v rámci územného konania
 - 4.1.5. Opis predmetu zákazky ako Príloha č. 2 tejto zmluvy,
 - 4.1.6. EIR ako Príloha č. 8 tejto zmluvy.
- 4.2. Podklady spracované zhotoviteľom pred podpisom zmluvy:
- 4.2.1. Formulár ponuky ako Príloha č. 1 tejto zmluvy.

Článok V. Cena diela

- 5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie výkonových fáz, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena diela ako aj cena spolu za výkonové fázy.
- 5.2. Cena za dielo celkom je:
- | | |
|------------------|----------------|
| Cena bez DPH | 230 959,00 EUR |
| DPH | 53 120,57 EUR |
| <hr/> | |
| Cena spolu s DPH | 284 079,57 EUR |
- pozostávajúca z čiastkových plnení podľa ods. 5.3 až 5.7., v zmysle výkonových fáz podľa Čl. II.
- 5.3. Vypracovanie DRS v zmysle ods. 2.4 tejto zmluvy
- | | |
|------------------|----------------|
| Cena bez DPH | 206 119,00 EUR |
| DPH | 47 407,37 EUR |
| <hr/> | |
| Cena spolu s DPH | 253 526,37 EUR |
- 5.4. Výkon IČ-DRS zabezpečenie inžinierskej činnosti v zmysle ods. 2.5.1 tejto zmluvy
- | | |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 9 880,00 EUR |
| DPH | 2 272,40 EUR |
| <hr/> | |
| Cena spolu s DPH | 12 152,40 EUR |
- 5.5. Výkon IČ-DRS zabezpečenie Bezpečnostného auditu pre stavebníka v zmysle ods. 2.5.2 tejto zmluvy

Cena bez DPH	3 000,00 EUR
DPH	690,00 EUR
Cena spolu s DPH	3 690,00 EUR
5.6. Výkon odborného autorského dohľadu v zmysle ods. 2.6 tejto zmluvy	
Cena bez DPH	8 280,00 EUR
DPH	1 904,40 EUR
Cena spolu s DPH	10 184,40 EUR
5.7. Súčinnosť pri VO podľa ods. 2.7 tejto zmluvy	
Cena bez DPH	3 680,00 EUR
DPH	846,40 EUR
Cena spolu s DPH	4 526,40 EUR
5.8. V cene diela je dodanie projektovej dokumentácie v tlačenej forme a v elektronickej forme na USB kľúči v počte a formáte ako je uvedené pri výkonových fázach v Čl. II. tejto zmluvy, ako aj vo forme BIM modelov a všetkých jeho súčastí pre DRS. V cene diela sú započítané akékoľvek poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou.	
5.9. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za užívanie diela a udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3“, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy ako aj zmeny vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov autorského práva.	
5.10. Zmena ceny za Dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.	

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1.** Zhotoviteľ po ukončení každej výkonnej fázy podľa Čl. II., vystaví objednávateľovi čiastkovú faktúru za každú výkonovú fázu, alebo jej časť, osobitne podľa predmetu plnenia uvedeného v Čl. II. ods. 2.4 a 2.7 tejto zmluvy.
- 6.2.** Prílohou každej faktúry za výkonovú fázu ods. 2.4 a 2.7 musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný čiastkový protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonnej fázy. V prípade, ak prílohou faktúry nie je obidvoma zmluvnými stranami podpísaný čiastkový protokol podľa predchádzajúcej vety, postupuje objednávateľ podľa ods. 6.5 druhej vety tejto zmluvy.
- 6.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že výkonovú fázu AD podľa ods. 5.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať vždy, po uplynutí každej 1/4 času doby výstavby v zmysle harmonogramu prác, ktorý bude prílohou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác v čase podpisu zmluvy a to po uplynutí

- každej 1/4 času doby výstavby vždy vo výške 1/4 ceny výkonovej fázy AD, pričom poslednú časť ceny výkonovej fázy AD vo výške 1/4 ceny výkonovej fázy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania stavby.
- 6.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.7 a 5.7.zmluvy na základe faktúr zhotoviteľa a na základe čiastkových protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy predmetu zmluvy.
- 6.5. Zhotoviteľom vystavené faktúry, musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá po vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6. Splatosť všetkých faktúr je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odoslaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 6.7. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu.
- 6.8. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Článok VII.

Súčinnosť zmluvných strán

- 7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej zmluvnej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú druhou zmluvnou stranou.
- 7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto odseku písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto odseku a vyhotovené v súlade s týmto odsekom sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu

zákazky. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto odseku, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

- 7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom počas vykonávania výkonových fáz v zmysle ods. 2.1.1 tejto zmluvy, sa bude uskutočňovať v súlade s EIR prostredníctvom CDE, pričom v prípade zadania žiadosti alebo inej informácie v CDE je každá zmluvná strana povinná informovať e-mailom druhú zmluvnú stranu o podaní žiadosti alebo informácie v prípade, ak CDE neumožňuje automatické e-mailové upozornenie. Za deň doručenia sa v takom prípade považuje deň doručenia e-mailového upozornenia.
- 7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných veciach neuvedených v ods. 7.5 bude písomná korešpondencia posielaná na adresy, uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Elektronická pošta sa považuje za doručení v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.
- 7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávaní jednotlivých projektových dokumentácií – a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na príslušnej výkonovej fáze.
- 7.8. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy podľa odseku 2.4 pracovné stretnutie s objednávateľom alebo jeho zástupcom minimálne 1x mesačne a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predmetom záverečného rokovania bude schválenie jednotlivých častí diela, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy.
- 7.9. Účastníkmi pracovných stretnutí a operatívnych rokovaní budú najmä zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, oprávnení rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.
- 7.10. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. (siedmy) kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonovej fázy predmetu zákazky, s výnimkou výkonovej fázy podľa ods. 2.5 až 2.7 , záverečné prerokovanie pred rozmnožením príslušnej projektovej dokumentácie, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe úpravy príslušnej časti predmetu zmluvy.

- 7.11. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území Slovenskej republiky, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok výkonových fáz podľa odseku 2.4 tejto zmluvy v prípade, ak príslušná výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa odseku 7.3 tejto zmluvy.
- 7.12. Zápis o odovzdaní a prevzatí (ďalej aj "**preberací protokol**") objednávateľ potvrdí po kontrole diela alebo jeho časti (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5. (piatich) pracovných dní od doručenia diela alebo jeho časti tvoriacej príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v Slovenskej republike a má vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, je navzájom profesne prepojená a je spracovaná v súlade s EIR. V prípade, ak je predmetom tejto zmluvy spracovanie DRS zhotoviteľ vyhlasuje, že vypracovaný rozpočet je v súlade s územným rozhodnutím a že podľa DRS v modeli BIM je možné stavebné dielo zrealizovať.
- 7.13. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo, alebo jeho časť, je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo, alebo jeho časť, nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a/alebo s tým spojené, a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- (tisíc) EUR jednotlivo. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, alebo jeho časť, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky a/alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky a/alebo vady nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
- 7.14. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditú súvisiacich so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zákazky.
- 7.15. Úpravy projektovej dokumentácie v rámci povoľovacieho konania na stavbu, ktoré vziđu z pripomienok dotknutých subjektov nepredstavujú práce navyše a sú súčasťou ceny diela.

Článok VIII.

Prechod vlastníckych práv

- 8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zákazky podľa príslušných výkonových fáz v zmysle Čl. II. (odsek 2.4), prechádza po týchto častiach na objednávateľa po odovzdaní a prebratí každej jednotlivcej výkonovej fázy na základe preberacieho protokolu.
- 8.2. Prebratie projektovej dokumentácie sa uskutoční po jej záverečnom prerokovaní podľa čl. VII a schválení objednávateľom, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu preberacieho protokolu odovzdať výkonovú fázu v zmysle Čl. II. ods. 2.4 vypracovanú v modeli BIM v príslušných formátoch podľa EIR vrátane všetkých jeho súčastí objednávateľovi, a to na dátovom nosiči (v závislosti od veľkosti na USB alebo SSD disku a pod.).
- 8.4. Preberací protokol objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.
- 8.5. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa Čl. VII. zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného prerokovania.
- 8.6. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 8.7. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po použití, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.
- 8.8. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s prílohou tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3“, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských a užívacích práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím sublicencie a diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov a stavebných prác a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov a ďalšie účely definované v prílohe tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3“.
- 8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu zákazky, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám, okrem subdodávateľov v rozsahu, v akom to subdodávateľia potrebujú pre plnenie predmetu zmluvy. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane záväzkami podľa tohto odseku zaviazat' aj svojich subdodávateľov.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním výkonnej fázy podľa Čl. II tejto zmluvy, alebo jej dodatočnou úpravou v súlade so zmluvou, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonnej fázy s ktorou je v omeškaní s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) a to za každý aj začatý deň omeškania do splnenia povinnosti. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 (pätnásť) dní s dodaním ktorejkoľvek výkonnej fázy alebo jej časti, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 25% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 9.2. V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VIII. ods. 8.3, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonnej fázy s ktorou je v omeškaní s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) a to za každý aj začatý deň omeškania do splnenia povinnosti zhotoviteľom.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Čl. V. tejto zmluvy, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške podľa ustanovenia § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z dlžnej sumy vrátane DPH, a to za každý deň omeškania.
- 9.4. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri VO v zmysle odseku 2.7 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa a tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti poskytnutia súčinnosti objednávateľovi.
- 9.5. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 9.6. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 až 351 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike vrátane technických noriem vtahujúcich sa na BIM modelovanie.
- 9.8. Záručná doba výkonných fáz, uvedených v Čl. II. ods. 2.4 tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonnej fázy objednávateľovi.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela alebo jeho jednotlivých častí, pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy.
- 9.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán.
- 9.11. Pre vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia § 560 až 565 Obchodného zákonníka.

- 9.12. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zhotoviteľovi alebo zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v záhlaví zmluvy.
- 9.13. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 (siedmich) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy), ktorá trpí vadou, za každý aj začatý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla. Toto ustanovenie sa neuplatňuje počas súčinnosti pri VO podľa ods. 2.7 tejto zmluvy.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný od dňa účinnosti tejto zmluvy byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že právny úkon o poistení musí byť uzatvorený na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet zákazky, a musí byť platná po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť počas doby, na ktorú sa poistenie podľa tejto zmluvy uzatvorí, aj opätovne kedykoľvek do 3 (troch) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto odseku najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť si sankciu vo výške 25 % z celkovej ceny diela, vrátane DPH.
- 9.15. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať.
- 9.16. V prípade, ak sa pri realizácii samotnej stavby zistí vada projektovej dokumentácie vyhotovená zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a táto vada spôsobená z dôvodov na strane zhotoviteľa (napríklad nezohľadnenie určitých prác, opomenutie zahrnutia určitých položiek a prác a pod.) bude mať za následok neuznatie financovania alebo neuznatie časti financovania realizácie projektu (nákladov na projektovanie a/alebo realizáciu stavby) a/alebo uloženie sankcie zo strany riadiacich/kontrolných orgánov pri čerpaní externých zdrojov, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi náhradu škody vo výške neuznanej časti financovania z externých zdrojov a/alebo vo výške uloženej sankcie.

Článok X.

Ostatné dohody

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa v rámci pracovného alebo obdobného pomeru/študijnej praxe/absolventskej praxe/praxe absolventa vysokej školy podieľala na plnení zmluvy aspoň jedna osoba, ktorá nadobudla úplné stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore stavitel'stvo alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v študijnom odbore:
Architektúra a urbanizmus alebo
Doprava alebo
Stavebníctvo,
najneskôr jeden rok spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva (ďalej len „student/absolvent“). Zhotoviteľ preukáže splnenie tejto podmienky predložením dokladu o úspešnom ukončení štúdia (napr. maturitné vysvedčenie alebo diplom dotknutého absolventa) a dokladu, ktorý preukazuje vzťah medzi absolventom a Zhotoviteľom (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva).
- 10.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu plnenia zmluvy požiadať Zhotoviteľa o preukázanie skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť preukázať najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa.
- 10.6. V prípade, ak počas plnenia diela dôjde k ukončeniu vzťahu medzi Zhotoviteľom a študentom/absolventom, je Zhotoviteľ povinný v lehote do 20 pracovných dní zabezpečiť splnenie povinnosti podľa bodu 10.4 tohto článku zmluvy novým

študentom/absolventom. Za novú osobu študenta/absolventa sa získanie vzdelania (úspešné ukončenie štúdia) preukazuje v lehote jedného roka spätne pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy. O tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa.

- 10.7. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v bode 10.4 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa žiadať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR za každé zistené porušenie tejto povinnosti.
- 10.8. Zhotoviteľ nie je povinný zmeniť osobu študenta/absolventa, ktorý sa na plnení zmluvy podieľa od jej uzatvorenia, ak dôjde k zmene charakteru právneho vzťahu medzi týmto študentom/absolventom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný informovať o zmene právneho vzťahu objednávateľa a preukázať túto zmenu.

Článok XI.

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

- 11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu zákazky.
- 11.2. Zoznam známych subdodávateľov (priamych aj v ktoromkoľvek rade; ďalej aj ako „subdodávateľ“) je uvedený v prílohe s názvom „Príloha č. 4“. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
- 11.3. Každý subdodávateľ musí byť oprávnený realizovať tú časť predmetu zmluvy, ktorú ma zabezpečiť, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný zhotoviteľom disponuje alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude disponovať príslušným oprávnením oprávňujúcim ho na realizáciu konkrétnej časti predmetu zmluvy, ktorú má vykonať, najmä oprávnením na podnikanie v príslušnom odbore (napr. výpisom z obchodného registra, živnostenským oprávnením, osvedčením, licenciou alebo iným zákonom vyžadovaným povolením). Zhotoviteľ je za týmto účelom povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa tohto článku zmluvy za každého subdodávateľa. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci subdodávatelia disponovali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú disponovať príslušným oprávnením oprávňujúcim ich na realizáciu konkrétnej časti predmetu zmluvy. Doklady podľa druhej vety nie je zhotoviteľ za každého subdodávateľa povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z..

- 11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude disponovať príslušným oprávnením oprávňujúcim ho na realizáciu konkrétnej časti predmetu zákazky a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.
- 11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3 až 11.6.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov v celom reťazci zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto odseku, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 11.9. V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností subdodávateľom pre zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške finančného podielu subdodávky subdodávateľa na plnení tejto zmluvy s DPH. Poistná zmluva subdodávateľa musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o poistení subdodávateľa (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, od žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže

platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať zmenu subdodávateľa.

Článok XII.

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

- 12.1.** Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán za rešpektovania príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.2.** Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.3.** Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
- a) ak zhotoviteľ nie je schopný preukázať ne dodržať základné odborné-kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo jeho časť v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
 - b) omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zákazky objednávateľovi v termínoch v zmysle tejto zmluvy o viac ako 15 (pätnásť) dní,
 - c) ak subdodávateľia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú disponovať príslušným oprávnením oprávňujúcim ich na realizáciu časti predmetu zmluvy a nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak im táto povinnosť prináleží,
 - d) ak to je uvedené v tejto zmluve,
 - e) porušenie povinností podľa ods. 9.7 tejto zmluvy,
 - f) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy alebo povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.
- 12.4.** Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
- a) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 (deväťdesiat) dní,
 - b) ak to je uvedené v tejto zmluve.
- 12.5.** Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Uvedené neplatí v prípade podstatného porušenia zmluvy, v zmysle ktorého je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy okamžite.
- 12.6.** Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7.** Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
- 12.8.** V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentuálnej rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Miera a cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 (pätnásť) pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.

- 12.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
- 12.10. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.11. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.12. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „**naviac práce**“ alebo „**menej práce**“ alebo „**nové práce**“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1. Formulár ponuky vrátane rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela,
 - Príloha č. 2. Opis predmetu zákazky,
 - Príloha č. 3. Špecifikácia autorských a užívacích práv,
 - Príloha č. 4. Zoznam subdodávateľov,
 - Príloha č. 5. Doklad o poistení,
 - Príloha č. 6. Zoznam kvalifikovaných osôb,
 - Príloha č. 7. Technická štúdia projektu – technicky, dopravne, ekonomicky a environmentálne vyhodnotenie variant cestných obchvatov II/502 miest Svätý Jur, Pezinok, Modra, Obec Vinosady, Dubová a obchvatu II/503 obce Viničné, (DVD),
 - Príloha č. 8. EIR.
- 13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 13.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o

slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), v centrálnom registri zmlúv za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

- 13.7. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávatel' a 1 exemplár obdrží zhotoviteľ.
- 13.8. Osoby oprávnené konať za zmluvne strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa

29. 12. 2025

Bratislavský samosprávny kraj /
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK



Za Zhotoviteľa

V Brne dňa



HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Ondřej Budík
generálny riaditeľ a konateľ
spoločnosti

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela

Výkonová fáza		Merná jednotka	Množstvo jednotiek	Cena celkom (maximálna) EUR bez DPH
1	Vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby podľa zmluvy (DRS)	celok	1	206 119,00
2	Inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka (IČ-DRS)	celok	1	12 880,00
3	Výkon odborného autorského dohľadu (AD)	celok	1	8 280,00
4	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác (Súčinnosť VO)	celok	1	3 680,00
Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu v EUR bez DPH (maximálna)				230 959,00
DPH v 23 % a tiež vyjadrená v EUR				53 120,57
Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu v EUR vrátane DPH (maximálna)				284 079,57

Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť, súčinnosť pri verejnom obstarávaní pri výbere zhotoviteľa stavebných prác a výkon odborného autorského dohľadu pre preložku cesty II/502 – Obchvat Modra

Preložka cesty II/502 začína cca 129 m východne od hranice zastavaného územia mesta Modra, v križovatke s cestou III/1046. Zprava obchádza areál firmy Bohnenkamp, s.r.o., križuje Procházkov potok, v miestnej časti Šnavdy mimoúrovňovo križuje preložku poľnej cesty a plánovanú cyklotrasu, ďalej stúpa v pozdĺžnom sklone 5,5% cez územie vinogradov, obchádza skládku odpadov, pokračuje cez trávnaté pozemky a končí cca 186 m od východného okraja zastavaného územia Modry - časť Kráľová, v križovatke s cestou II/504 (Trnavská).

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy:

1. Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej ako „DRS“)
2. Inžinierska činnosť pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka (ďalej ako „IČ-DRS“)
3. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej ako „AD“)
Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác (**ďalej ako „súčinnosť pri VO“**)

Požaduje sa vypracovať a dodať DRS:

- v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC a obcí dotknutých výstavbou, ako aj s požiadavkami verejného obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť projektovú dokumentáciu (PD) z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby
- v súlade s platnými technickými normami, ktorá budú obsahovať všetky potrebné náležitosti na zabezpečenie stavebného povolenia, vrátane jeho právoplatnosti
- v zmysle TP 019 Slovenskej správy ciest Príloha č. 9 II Základné náležitosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - Časti: A, B, C, D (1, 2, 3, 5, 8), E, F, G (okrem 5)
Zhotoviteľ preberá prílohovú dokumentáciu z DÚR (F,G), pričom ak dôjde pri spracovaní DRS alebo pri IČ k potrebe úpravy týchto dokumentácií, je povinný ich aktualizovať.
- zapracovať všetky požiadavky dotknutých orgánov v rámci územného konania
- v zmysle DÚR spracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o.:
- v zmysle ÚR, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02.06.2025.
- projektová dokumentácia bude pred odovzdaním prerokovaná so všetkými dotknutými subjektami o čom bude spracovaný písomný záznam,

Požaduje sa, aby súčasťou DRS boli aj nasledovné časti:

- Prepočty zaťažiteľnosti mostov
- Podklady a prieskumy - písomne a graficky vypracované správy resp. elaboráty zo všetkých požadovaných a potrebných podkladov, zameraní a prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako samostatné elaboráty

Požiadavky dodanie PD podľa metodiky BIM

Požiadavky na spracovanie PD podľa metodiky BIM sú bližšie špecifikované v dokumente s názvom EIR – Požiadavky na výmenu informácií.

Získanie stavebného povolenia – inžinierska činnosť (IČ-DRS)

- Získanie stanovísk dotknutých orgánov (ďalej DO) , správcov sietí pre účely stavebného konania
- Získanie výrubového povolenia, zisk rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF resp. zisk ďalších rozhodnutí potrebných pre zisk stavebného povolenia;
- Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení, zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení,
- Prerokovanie a zapracovanie potrebných zmien, nejasností do PD vyplývajúcich zo stanovísk DO
- Súčinnosť so stavebným úradom a jeho požiadavkami počas stavebného konania
- Zapracovanie prípadných námietok účastníkov konania /ak to bude relevantné/ obdržaných v zákonnej lehote, ktoré povedie k získaniu právoplatnosti rozhodnutia – stavebného povolenia.
- Získanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebníka BSK

Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka (IČ-DRS)

Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnostný audit pre stavebníka na Dokumentáciu na realizáciu stavby s názvom „II/502 Obchvat Modry““ v rozsahu podľa Zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaný spôsobilou osobou v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z. Zhotoviteľ je povinný zapracovať výsledky bezpečnostného auditu do DRS.

Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

Podklady:

- právoplatné SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
- dokumentácie pre realizáciu stavby,
- zhotoviteľom odsúhlasená projektová dokumentácia.

Rozsah výkonov:

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2024.

Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávatelom v rozsahu cca 1x týždenne.

Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.

Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov:

- stanovenie aktuálnej ceny stavby.

Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:

- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,
- oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí a k vyjadreniam k námietkam
- zúčastnenie sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávateľom v rámci zadávania postupu verejného obstarávania,
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom.

Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:

- spolupráca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk,
- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam,
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom,
- súčinnosť pri vypracovávaní správ a podkladov v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, pričom
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a touto zmluvou.

Technické špecifikácie a uvádzanie značiek

Podľa zákona o verejnom obstarávaní technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

V súlade s uvedeným v DRS, ktorá je predmetom tejto zákazky, ak je to technicky nevyhnutné, môže byť v odôvodnených prípadoch uvedený konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, kt. identifikuje konkrétny typ výrobku/materiál/technológiu alebo výrobok/materiál/technológiu konkrétneho výrobcu, **a to výhradne za týchto podmienok:**

- vždy bude použitý dodatok „**alebo ekvivalent**“,
- ku každému takémuto odkazu budú uvedené jednoznačné, objektívne a overiteľné technické, funkčné alebo výkonové požiadavky,
- ekvivalentná technická špecifikácia, ekvivalentný výrobok/materiál/technológia bude spĺňať minimálne také úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú požadované na zabezpečenie účelu, na ktoré je/sú uvedené technické špecifikácie, uvedené výrobky/materiály/technológie určené a budú v súlade so všetkými dokumentmi poskytnutými zo strany verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie ponúk, resp. v rámci plnenia tohto predmetu zákazky,
- zhotoviteľ v dokumentácii jasne identifikuje kritériá, podľa ktorých bude možné posúdiť ekvivalentnosť iného riešenia.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že DRS nebude neopodstatnene preferovať konkrétnych dodávateľov, výrobcov alebo technické riešenia, čím by došlo min. k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácii podľa zákona o verejnom obstarávaní.

ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré naplňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby.
4. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne niektorým z nasledovných spôsobov:
 - a) spracovanie diela alebo jeho častí,
 - b) spojenie diela s iným dielom,
 - c) zaradenie diela do databázy,
 - d) vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
 - e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
 - f) uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
 - g) verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho častí,
 - h) odstránenie väd diela alebo jeho častí,
 - i) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
 - j) použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov stavby/stavieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,
 - k) použitie diela na budúcu správu stavby/stavieb vybudovaných na základe diela,
 - l) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.
5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela/stavebných diel. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.

7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené.
8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s udelením sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.
9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne.
10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody.
11. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela.

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

Príloha č. 4.1: Zoznam priamych subdodávateľov

ZOZNAM PRIANYCH SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Oprávnená osoba konaj za subdodávateľa		
					meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	GEOFOS, s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 3778/68, 010 01 Žilina	IČO: 36 006 980	Podrobný inžinierskogeologický prieskum	Mgr. Robert Csizmadia		
2.	KORAL, s.r.o.	Nad Medzou 1992/2, 052 01 Spišská Nová Ves	IČO: 36 169 641	Korózný a geoelektrický prieskum	RNDr. Jozef Komoň		
3.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	Slovenská 86, 080 01 Prešov	IČO: 17 085 501	Preložky inžinierskych sietí – elektro objekty	Ing. Marek Kožuško		
4.	Link projekt SK s.r.o.	Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica	IČO: 44 750 498	Dokumentácia mostov a protihlukových stien	Ing. Petr Damek		
5.	Pro-bozpo s.r.o.	Piešť 1 č. 17, 962 12 Detva	IČO: 47 546 603	Plán BOZP	Ing. Lenka Liptáková		

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť subdodávateľa dodávajúceho tovar.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS)

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy uzatvára resp. uzatvoril subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (v EUR bez DPH)	Zápis v registri partnerov verejného sektora (ÁNO/NIE)
1.	GEOFOS, s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 3778/68, 010 01 Žilina	IČO: 36 006 980	10 000 ,- EUR	ÁNO
2.	KORAL, s.r.o.	Nad Medzou 1992/2, 052 01 Spišská Nová Ves	IČO: 36 169 641	3 500,- EUR	NIE
3.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	Slovenská 86, 080 01 Prešov	IČO: 17 085 501	12 500,- EUR	ÁNO
4.	Link projekt SK s.r.o.	Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica	IČO: 44 750 498	79 120,- EUR	ÁNO
5.	Pro-bozpo s.r.o.	Piešť 1 č. 17, 962 12 Detva	IČO: 47 546 603	600,- EUR	NIE

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, teda aj subdodávateľa dodávajúceho tovar.



Pojistná smlouva č. 7721196430

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 44961944

Zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3996
(dále jen „pojistník“)

zastoupený níže podepsanými osobami

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

Jaroslav Selucký

se sídlem
IČO: 704 39 877

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je:

HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 44961944, Zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3996,
který podniká ve Slovenské republice prostřednictvím:

HBH Projekt spol. s r.o. - organizačně zložka Slovensko, se sídlem Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
Organizačně zložka zahraničnej právnickej osoby zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava
III, Oddiel: Po, Vložka č.:1131/B.

Všichni subdodavatelé se sídlem na území Evropské unie, kteří se podílí na díle „II/502 Obchvat Modra – DRS (metodika BIM)“ na základě písemné smlouvy uzavřené s pojištěním.

2. Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb (dále jen „pojištění profesní odpovědnosti“) dle této pojistné smlouvy se vztahuje na podnikatelskou činnost pojištěného: projektová činnost ve výstavbě, (dále jen „pojištěná činnost“). Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje výlučně na činnost pojištěného v rámci projektu „II/502 Obchvat Modra – DRS (metodika BIM)“ objednavatel Bratislavský samosprávný kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606.

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“) a Doložky

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-610/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

Doložky pro pojištění profesní odpovědnosti

DPO105 - profesní odpovědnost osob oprávněných k výkonu projektové činnosti (autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná k výkonu vybraných činností ve výstavbě, apod.) - projektové krytí (1401)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Pojištění profesní odpovědnosti je upraveno VPP P-100/14, ZPP P-610/14, doložkami pro pojištění profesní odpovědnosti uvedenými v čl. I. bodu 3. a následujícími smluvními ujednáními.
- 1.1. Limit pojistného plnění činí 284 000 EUR.
- 1.2. Není-li ujednáno jinak, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 5 000 EUR.
- 1.3. Územní platnost pojištění: Česká republika a Slovenská republika.
- 1.4. Toto pojištění se ve smyslu čl. 4 odst. 2) ZPP P-610/14 sjednává s retroaktivním datem: 22.12.2025.

2. Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření nebyl vůči pojištěnému uplatněn nárok na náhradu újmy, nejsou mu známy žádné příčiny (tj. porušení právní povinnosti ani jiné skutečnosti), které by k tomuto nároku mohly vést a/nebo o nichž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu újmy proti pojištěnému, a které by se tak mohly stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za dobu trvání pojištění činí 124 000,- Kč
Z toho přeúčtované náklady na pojištění pro území Slovenska činí 124 000,- Kč
Pojistná daň ve výši 10 % platná na území Slovenska činí 12 400,- Kč
Celkové pojistné včetně daní platných na území Slovenska činí 136 400,- Kč
2. Pojistné včetně daní platných na území Slovenska je sjednáno jako jednorázové ve výši 136 400 Kč a je splatné k datu 15.1.2026.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721196430.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

2. Prohlášení pojistníka

- 2.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta, jejichž součástí jsou informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 2.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 2.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 2.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 2.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.

3. Registr smluv

- 3.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registru“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: ~~nečíslo~~ a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

4.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

4.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

4.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací důlkých správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, které Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 22.12.2025 (počátek pojištění) do 21.12.2030 (konec pojištění).

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, výjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podpíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplácí-li jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejíž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

7. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel obdrží 1 stejnopis(y) a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis(y).

8. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku pojištěného

Podepsáno dne

17.12.2015

Pavel Máša, DIS,
Úsek underwritingu

za pojistitele

Ing. Luděk Fuchs

Úsek underwritingu
za pojistitele

Podepsáno dne

17.12.2015

za pojistníka**



* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.

b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Luděk Fuchs

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Krajský soud v Brně" dne 6.1.2025 v 14:09:48. EPVid:EvN9aMTI5eTkeirB07Ybuw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 3996

Datum vzniku a zápisu: 18. prosince 1991	
Spisová značka:	C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo:	Kabátňkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	449 61 944
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování výkon zeměměřických činností poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činností: - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - velkoobchod a maloobchod - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - projektování pozemkových úprav - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - projektování elektrických zařízení - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - testování, měření, analýzy a kontroly - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. RADOVAN HRNČÍŘ , dat. nar.
	Den vzniku funkce: 18. prosince 1991
Jednatel:	Ing. ONDŘEJ BUDÍK , dat. nar.
	Den vzniku funkce: 9. ledna 2024
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.
Společníci:	
Společník:	Skupina HB spol. s r.o., IČ: 014 40 900 Kabátňkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
Podíl:	Vklad: 15 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč

ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Způsob zřízení společnosti: Společenskou smlouvou ze dne 16.12.1991 o založení společnosti s ručením omezeným.

Část jmění společnosti HBH Projekt spol. s r.o., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 3.11.2021, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost HB Solution spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, identifikační číslo osoby: 087 62 554, jako na nástupnickou společnost. Rozhodný den rozdělení byl 1. červenec 2021.

V důsledku rozdělení ve formě odštěpení sloučením podle projektu ze dne 20.11.2024 došlo k odštěpení části jmění společnosti HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, uvedené v projektu a k přechodu této části jmění na nástupnickou společnost Skupina HB spol. s r.o., IČ 014 40 900, se sídlem Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno. Rozhodným dnem odštěpení sloučením je 1.1.2024.

Doložka pro pojištění profesní odpovědnosti DPO105 - profesní odpovědnost osob oprávněných k výkonu projektové činnosti (autORIZOVANÝ architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná k výkonu vybraných činností ve výstavbě, apod.) - projektové krytí (1401)

Níže uvedená ujednání této doložky jsou přílohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení VPP a ZPP vztahující se k tomuto pojištění.

1. Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje výlučně na činnost pojištěného v rámci projektu: „IT/502 Obchvat Modra – DRS (metodika BIM)”
2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na jinou činnost pojištěného, než která je uvedena v bodu 1. této doložky.
3. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP, které se vztahují k tomuto pojištění, se pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou:
 - a) nedodržetím smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadáných objednatelům,
 - b) vadou typového projektu za druhou nebo další újmu. Typovým projektem se rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
 - c) vadou projektu týkajícího se zařízení využívajícího jadernou energii,
 - d) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
 - e) vadou projektu týkajícího se přehrad,
 - f) vadou projektu týkajícího se podzemních nebo podvodních dolů nebo podzemních prací s tím souvisejících.

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P-100/1.4

Obsah

ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	1	Článek 16 Důsledky porušení povinností	6
Článek 1 Úvodní ustanovení	1	Článek 17 Forma jednání	7
Článek 2 Vznik a trvání pojištění	1	Článek 18 Dověřování	7
Článek 3 Změna pojištění	2	Článek 19 Rozhodná práva a rozhodování sporů	7
Článek 4 Zánik pojištění	2	Článek 20 Náklady pojištění	8
Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností	2		
Článek 6 Pojistný zájem	2	ČÁST 2. POJIŠTĚNÍ VĚCI NEBO JINÉHO MAJETKU	8
Článek 7 Pojištění cizího pojištěného nebezpečí	3	Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka	8
Článek 8 Obecné výluhy z pojištění	3	Článek 22 Podpojištění	8
Článek 9 Omezení platnosti pojištění	3	Článek 23 Limit pojistného plnění	8
Článek 10 Pojistná	3	Článek 24 Pojištění souboru věcí	8
Článek 11 Plnění pojistitele	4		
Článek 12 Šetření pojistitele	4	ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8
Článek 13 Zachraňovací náklady	5	Článek 25 Výklad pojmu	8
Článek 14 Povinnosti pojištěného	5		
Článek 15 Povinnosti pojištěného, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění	5		

ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1) Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), a dalšími příslušnými právními předpisy.
- 2) Tyto všeobecné pojistné podmínky se vztahují na pojištění majetku, odpovědnosti, případně jiných hodnot pojištěného zjetu.
- 3) Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v příslušných zvláštních či jiných pojistných podmínkách (dále jen „zvláštní pojistné podmínky“). V případě, že je jakákoliv ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanoveními zvláštních pojistných podmínek, má přednost příslušné ustanovení zvláštních pojistných podmínek. Nejsou-li ustanovení zvláštních a všeobecných pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných či zvláštních pojistných podmínek zároveň.
- 4) Tyto všeobecné pojistné podmínky i příslušné zvláštní pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýlit. V případě, že je jakákoliv ustanovení pojistných podmínek v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i pojistných podmínek zároveň.

5) Pojištění se sjednává jako pojištění škodové

- 6) Je-li pojištěným podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavřených adhezním způsobem.

Článek 2 Vznik a trvání pojištění

- 1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a v případě pojištění na dobu určitou i dnem konce pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak.
- 2) Pojištění vzniká v okamžiku určení datem a časem, který je uveden ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění v 00:00 hodin dne uvedeného ve smlouvě jako počátek pojištění, nejříve však uzavření smlouvy. Není-li ve smlouvě počátek pojištění vůbec uveden, vzniká pojištění v 00:00 hodin prvního dne následujícího po uzavření smlouvy.

Článek 3 Změna pojistění

1) Pojistnou smlouvu lze změnit dohodou pojistníka a pojistitele (např. dodatkem k pojistné smlouvě). Pro uzavření takové dohody platí stejná pravidla jako pro uzavření pojistné smlouvy. Účinnost změny pojistné smlouvy je uvedena v dohodě o její změně.

2) V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nelochází ke změně počátku a konce pojistných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smlouvě. To platí i v případě, že dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové pojistění. První pojistné období dodatkem sjednaného pojistění však začíná počátkem tohoto nového pojistění a končí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy.

3) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele.

4) V případě nezaplacení pojistného se pojistění nepřerušuje.

Článek 4 Zánik pojistění

1) Pojistění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných

podmínkách či v občanském zákoníku. Pojistění zaniká zejména dnem:

a) uplynutí pojistné doby, jde-li o pojistění sjednané na dobu určitou;

b) zániku pojistného zájmu; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu pojistník dozvěděl. Pojistník je povinen zánik pojistného zájmu pojistiteli prokázat;

c) zániku pojistného nebezpečí;

d) zániku pojistného právního subjektu bez právního nástupce;

e) smrti pojistěné fyzické osoby, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Dochází-li v důsledku smrti pojistěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje sjednané pojistění, posoudí se zánik, resp. změna účastníků pojistění podle ustanovení upravujících důsledky změny vlastnictví věci;

f) doručení oznámení nastalé změny vlastnictví pojistěné věci pojistiteli, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Pojistitel je oprávněn požadovat prokázání změny předložením dokladu prokazujícího změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojistění (včetně dokladu o zániku společného jmění manželů), nebo jiným způsobem; bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojistěné věci za neoznámenou a pojistění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojistěné věci;

g) prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zániku samotného nároku na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, to naplatí pro povinné pojistění.

2) Pojistění dále zaniká v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného, a to namýlní uplynutím dodatečně lhůty k zaplacení důležitosti pojistného stanovené pojistitelem v upomínce pojistníkovi.

3) Pojistník i pojistitel mohou pojistění ukončit výpovědí:

a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojistění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojistění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů dodrženo;

b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojistění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby;

c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; pojistění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

4) Pojistitel dále může pojistění ukončit výpovědí bez výpovědní doby v případě, že pojistník či pojistěný poruší svou povinnost oznámit pojistiteli

zvýšení pojistného rizika; pojistění zanikne dnem doručení výpovědi pojistníkovi.

5) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku:

a) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit zejména v případě, že pojistník či pojistěný úmyslně či z nedbalosti nezpovídá pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinni si vrátit vše, co již bylo ze smlouvy plněno.

7) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpauku pojistěného nebo o způsobu řešení úpauku pojistěného. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje s účinností do budoucna a pojistění zanikne dnem doručení odstoupení pojistníkovi.

8) Pojistění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistěného plnění. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojistěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavření pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl.

9) Zánik pojistění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak.

Článek 5 Změny účastníků pojistění, přechod práv a povinností

1) Ujednání o trvání pojistění podle tohoto článku jsou platná pouze v případě, že pojistěná věc či soubor věcí se nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané pojistění vztahuje.

2) Pokud se změnil vlastník pojistěné věci o dozevadního vlastníka věci nebyl pojistníkem, pojistění touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojistění přecházejí z dozevadního vlastníka na nového vlastníka věci. To platí i v případě, kdy se novým vlastníkem věci stane pojistník.

3) Zemře-li pojistník, pojistění zanikne až uplynutím posledního pojistného období, za které je zapláceno pojistné, a to i pokud jde o pojistné období s počátkem po smrti pojistníka. Do pojistění vstupuje až do zániku pojistění na místo pojistníka jeho právní nástupce. Není-li však zapláceno pojistné za pojistné období, v němž pojistník zemřel, zanikne pojistění dnem smrti pojistníka. Pro pojistění rizika pojistěného nebezpečí se však odchýlí použije článek 7 odst. 5).

4) Není-li smlouvou sjednáno jiné pojistění odpovědnosti ze újmu než pojistění odpovědnosti ze újmy vyplývající z vlastnictví věci, posoudí se zánik a změny účastníků takového pojistění podle ustanovení týkajících se změny vlastnictví věci uvedených v tomto článku.

Článek 6 Pojistný zájem

1) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojistný zájem pojistníka je podmínkou vzniku a trvání pojistění. Pojistník má vždy pojistný zájem na vlastním majetku. Pojistník má pojistný

zájem i na majetku jiné osoby, pokud by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta. Další pojistitelův k pojštění souhlas, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán.

2) Pojistný zájem pojistníka může být založen zejména, jde-li o pojštěn:

- a) majetku, který pojistník oprávněně užívá nebo ho přizval za účelem provedení objednané činnosti,
- b) majetku, který je ve vlastnictví osoby pojistníkovi blízké,
- c) majetku právnické osoby členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti, a naproti pojštění majetku těchto osob danou právnickou osobou,
- d) majetku, který je ve vlastnictví společníka nebo člena pojistníka nebo osoby společníkovi (členovi) blízké,
- e) majetku společnosti, ve které má pojistník majetkový podíl nebo ve které má majetkový podíl stejný subjekt jako v pojistníkovi – právnické osobě,
- f) majetku, který slouží k zajištění pohledávky pojistníka,
- g) majetku, který pojistník spravuje,
- h) odpovědnosti osob uvedených v písm. b) až e),
- i) odpovědnosti osoby, která může způsobit újmu pojistníkovi (např. pojštění odpovědnosti zaměstnavatele zaměstnancem).

3) Pojistitel-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl, ani nemohl vědět, je smlouva naplňná. Pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnost dozvěděl.

4) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli, že došlo k zániku pojistného zájmu. Toto oznámení musí být učiněno v písemné formě a musí v něm být uvedeny informace a k němu přílohy doklady, ze kterých bude zánik pojistného zájmu vyplývat.

Článek 7 Pojistění cílně pojistného nebezpečí

1) Pojistník může uzavřít smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí třetí osoby (pojistěného), která je odlišná od pojistníka (dále jen „pojistěný cílně pojistného nebezpečí“), pokud má na takovém pojštění pojistný zájem.

2) Pojistník je povinen seznámit pojistěného s obsahem smlouvy vztahující se na pojistné nebezpečí pojistěného.

3) Nemá-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojštění cílně pojistného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka či jiné třetí osoby. V takovém případě a to i tehdy, je-li pojistitel povinen vyplácet pojistné plnění, na něž má nárok pojistěný, osobě odlišné od pojistěného (např. v pojštění odpovědnosti za újmu).

4) Pokud je-li tak výslovně uvedeno ve smlouvě, je pojštění cílně pojistného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka či jiné třetí osoby. V takovém případě mohou tyto osoby uplatnit práva na pojistné plnění, pouze pokud prokáží, že seznámily pojistěného s obsahem smlouvy a že pojistěný, vědom si, že právo na pojistné plnění nenávěze, souhlasí s tím, aby pojistník či jiná třetí osoba pojistné plnění přijala. Neprokáže-li pojistník tento souhlas pojistěného nejpozději do konce sjednané pojistné doby, vzniká pojštění uplynutím této doby. Nastane-li pojistné událost, aniž byl tento souhlas pojistěného udělán, nabývá právo na pojistné plnění pojistěný.

Je-li pojistěný, který není plně svéprávný, potomkem pojistníka, musí být souhlas pojistěného s výplatou pojistného plnění pojistníkovi nahrazen zvláštním souhlasem. Zvláštní souhlas se nevyžaduje, pokud je pojistník zákonným zástupcem pojistěného a nejde o pojštění majetku.

5) Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojštění na místo pojistníka pojistěný. Oznamuje-li však pojistitel v písemné formě do 30 dnů ode dne pojistníkovy smrti nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojštění nemá zájem, zaniká pojštění dnem smrti nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 8 Obecné vylučky z pojštění

1) Pojistění se nevztahuje na jakékoli události, které vznikly v důsledku:
a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných kromedých násilných napadů, stávk, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
c) působení jaderné energie.

2) Z pojštění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně pojistěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.

3) Právo na pojistné plnění či jiné plnění z pojštění nevzniká v případě, že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoli státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovy mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

4) Pokud je ve smlouvě sjednáno, že se pojštění odchýlí od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojštění jinak vyloučen, nemá takové sjednání vliv na platnost a účinnost ostatních vyluk z pojštění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

5) Na pojštění se mohou vztahovat ještě další vyluky uvedené v pojistné smlouvě, příslušných zvláštních pojistných podmínkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 9 Územní platnost pojštění

Podmínkou vzniku práva na plnění z pojštění je, že újma i její příčina nastaly na území České republiky, není-li sjednáno jinak.

Článek 10 Pojistné

1) Pojistník je povinen řádně a včas platit pojistné.

2) Pojistné se sjednává jako běžné, není-li v pojistné smlouvě uvedeno, že se jedná o jednorázové pojistné.

3) Jednorázové pojistné se sjednává za celou pojistnou dobu. Běžné pojistné se sjednává za jednotlivá pojistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné smlouvě. Nemá-li sjednáno jinak, je pojistným obdobím 12 měsíců. První pojistné období začíná dnem počátku pojštění.

4) Nemá-li sjednáno jinak, je běžné pojistné splatné vždy první den příslušného pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojštění.

5) Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti připsáno na bankovní účet pojistitele nebo jiná určené osoby s variabilním symbolem stanoveným pojistitelem, popřípadě uhrazeno v hotovosti pojistiteli nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojistné hromáždit.

6) Pojistné zaplacené pod variabilním symbolem určeným pojistitelem se považuje za uhrazené pojistníkem či jinou osobou s jeho souhlasem.

7) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto nebo občanským zákoníkem stanoveno jinak.

8) Pojistitel může změnit výši pojistného jednorázově v případech stanovených občanským zákoníkem či uvedených v následující odstavci tohoto článku, nebo dohodou s pojistníkem. Ze dohody s pojistníkem o změně pojistného se považuje také úprava pojistného na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného (např. systém bonus / malus).

9) Pojistitel může jednostranně změnit výši běžného pojistného na další pojistné období, změnit-li se podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného, zejména:

- a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálené soudní praxe (např. v oblasti náhrady újmy), které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění nebo na výši nákladů pojistitele (např. změna daní či povinného rozsahu pojistné ochrany),
- b) faktory vedoucí ke zvýšení pojistného plnění, které nejsou závislé na jeho výši (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních částí, služeb nebo v důsledku změny četnosti škodných událostí),
- c) obecně závazné právní předpisy, které ukládají pojistiteli dodatečné výdaje (např. povinné odvody), k nimž v době uzavření smlouvy nebyl pojistitel povinen, nebo
- d) není-li pojistné dostatečně k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojistovny podle zákona upravujícího pojišťovníctví.

10) Pokud pojistník ze změnou výše pojistného podle předchozího odstavce nesehlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě zanikne pojištění uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného, upozornil-li pojistitel pojistníka na tento nedělel a nedojde-li k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojištění však z důvodu nesouhlasu pojistníka s novou výší pojistného nezanikne, je-li pojistné pro nové pojistné období upravené podle tohoto článku nižší než pojistné za předcházející pojistné období. Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, pojištění nezanikne a pojistitel má právo na nově stanovené pojistné.

11) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhradovat své pohledávky za pojistným v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s pojištěním má pojistitel právo uhradit přednostně.

12) Pokud pojistné nebylo zaplacené včas a ve sjednané výši, je pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomínáním a vymáháním tohoto pojistného.

Článek 11 Plnění pojistitele

1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, prokáže z šetření pojistitele potvrzení, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn rozsah této povinnosti.

3) Oprávněnou osobou (tj. osobou, která má právo na pojistné plnění z pojištění) je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních

ustanoveních pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění uvedeno jinak.

4) Oprávněná osoba se podílí na pojištění plnění dohodnutou spolučástí. Spolučást může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejích kombinací. Spolučást pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výši pojistného plnění se rozumí částka, v níž by bylo stanoveno pojistné plnění před odečtením dohodnuté spolučásti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje dohodnutou spolučást, pojistitel pojistné plnění neposkytne. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí poskytnutím po odečtení spolučásti od celkové výše pojistného plnění.

5) Pojistné plnění se poskytuje v penězích. To platí i v případě, kdy je vypláceno pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobem újmu nahradit uvedením do předchozího stavu. Pojistné plnění i jakákoliv jiné plnění z pojištění buďto hrazena v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z dohody z pojištěním nevyplyvá povinnost plnit v jiné měně. Pro účely stanovení výše plnění se pro přepočet měn použije kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Pro účely výplaty v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dni výplaty plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojistitel nenese jakýkoliv kurzový riziko související s přepočtem měn.

6) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet daní z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

Článek 12 Šetření pojistitele

1) Pojistitel zahájí šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří měsíců po obdržení takového oznámení. Nebude-li možné šetření v této lhůtě ukončit, je pojistitel povinen sdělit osobě, které uplatnila právo na pojistné plnění, důvody této skutečnosti.

2) Do doby šetření se nezačítává doba, po kterou probíhá řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek je rozhodný pro stanovení povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, nebo řízení ve věci trestního oznámení pro podezření z pojištění poškození, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojistitel v prodlení s plněním své povinnosti vyplácet pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne slavnění šetření pojistitele nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, které uplatnila právo na pojistné plnění.

4) Pojistitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo výměny věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho doporučení.

5) V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytne pojistitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše

základny pojistitel zohľadní zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újmy. Pojistitel zálohu naposledy, je-li rozumný důvod její poskytnutí odůvodnit, zejména:

- a) není-li z výsledků dosavadního šetření jasné, zda se na škodnou událost laide vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,
- b) ponútil-li pojištěný, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojištění plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojištění plnění v šetření pojistitelu, zejména ohrohuje-li oznámení škodné události nebo jakýchkoli jiné podmínky či doklad ke škodné události nepravdivé nebo hrubě skreslené údaje týkající se škodné události nebo jsou-li takové údaje zamlženy, nebo neposkytuje-li řádné součinnost,
- c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojištění plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo
- d) existuje-li důvodná podezření, že při uplatnění práva na pojištění plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojištění plnění podáno trestní oznámení na pojištěného, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojištění plnění nebo jinou osobu jednající v jejích podmínkách.

6) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojištěního plnění splatné pohledávky pojištěného nebo své jiné pohledávky z pojištění. To neplatí pro povinné pojištění.

7) Pojistitel je oprávněn započít proti plnění z pojištěního svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka ze této osoby vznikla z jiného pojištění.

Článek 12 Zachraňovací náklady

1) Zachraňovací náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

- a) odvození bezprostředně hrozící pojištěního události,
- b) zničení následků již nastalé pojištěního události,
- c) odložení pojištěního majetku poškozeného pojištěního událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojistitel zachraňovací náklady z škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 10 % z horní hranice pojištěního plnění pro jednu pojištěního událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojištěnímu nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojištěního události nebo ze kterého nastala pojištěního událost, s ním souvisej. vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; maximálně však do výše 10 % z pojištěního hodnoty pojištěního majetku, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojištěního události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

3) Jde-li o zachranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady z škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 30 % z horní hranice pojištěního plnění pro jednu pojištěního událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojištěnímu nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojištěního události nebo ze kterého nastala pojištěního událost, s ním souvisej. vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňovací náklady, které pojištěný, pojištěný nebo jiná osoba vynaloží se souhlasem pojistitele a které by jinak nebyly povinni vynaložit.

5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojištěního plnění nesnižuje.

6) Pojistitel nahradí náklady vynaložené:

- a) na obvyklou údržbu a ošetřování věcí,
- b) na plnění povinností přetřezat vanulu újmy, s výjimkou nákladů podle odst. 1) písm. a),
- c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jinými jinými zákonem než občanským zákoníkem.

Článek 13 Povinnosti pojištěného

1) Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojištěního smlouvě, všeobecných pojištěního podmínkách či příslušných zvláštních pojištěního podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistitel je zejména povinen:

- a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojištěný položil při jednání o uzavření či změně pojištěního smlouvy,
- b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění,
- c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele.

Článek 14 Povinnosti pojištěného, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojištěního plnění

1) Pojištěný, pojištěný a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojištěního plnění, jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojištěního smlouvě, všeobecných pojištěního podmínkách či příslušných zvláštních pojištěního podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojištěný a pojištěný jsou zejména povinni:

- a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojištěního riziko, a přezkoumat činnost zařízení složitých a ochráně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, průběžně-technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojištěního;
- b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednaného pojištění;
- c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, na které byl pojistitelem téžán nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěního, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých ze účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení atd.;
- d) naučit se bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojištěního riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšené pojištěního riziko je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli;
- e) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby předešlo vzniku pojištěního události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jím uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které ze sebe vzal jakoukoli smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob;
- f) hádně se starat o údržbu pojištěního věcí, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce;
- g) oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištěního proti témuž pojištěnímu nebezpečí, a hranice pojištěního plnění (pojištěního částky, limity pojištěního plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách;
- h) oznámit pojistiteli z měnu pojištěního hodnoty pojištěního věcí nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištěního alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění;

- i) oznámit pojišťovnu bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku pojistné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika),
 - j) oznámit pojišťovnu bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku s o zpusobu řešení úpadku pojišťovna a pojištěného,
 - k) předložit pojišťovně doklady, které si vyžádá v souvislosti s uzavřením, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti veškerou duševní požadovanou součinnost,
 - l) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladu o zániku společného jmění manželů), bez přehrážení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neuznanou a pojištění nadále trvá, pokud se pojišťovna nedohodne s pojištěným na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci.
- 3) Nastane-li škodná událost, jsou pojištěnec, pojištěný a jiné osoby, které uplatňují právo na pojistné plnění, zejména povinné:
- a) učinit veškerá opatření k tomu, aby neovlivňoval rozsah následků škodné události;
 - b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podací vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podací vysvětlení o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojišťovna vyžádá, umožnit pořízení jejími kopie a postupovat způsobem stanoveným pojišťovnou. Všechny údaje musí být pravdivé a nezkrácené a žádné údaje týkající se škodné události nesmí být zamlčeny;
 - c) předložit doklady požadované pojišťovnou v českém jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném jazyce, doložit na základě žádosti pojišťovny jeho originál a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojišťovna nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajišťuje na své náklady, a umožnit pořízení jejích kopie;
 - d) nenahánět stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojišťovny, zejména však po dobu plnění ani od oznámení škodné události pojišťovně. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečně důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem;
 - e) umožnit pojišťovně nebo jiným pověřeným osobám veškeré šetření nezbytné pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši;
 - f) postupovat v souladu s pokyny pojišťovny;
 - g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku;
 - h) plnit oznámovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.
- 4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojištěnec, pojištěný a oprávněná osoba také povinni:
- a) předat pojišťovně doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojištěného přešlo výpletem plnění z pojištění, a postupovat tak, aby pojišťovna mohla vůči jinému tato práva uplatnit,
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně nalezání věci, za kterou pojišťovna poskytne pojistné plnění. Pokud se pojišťovna s oprávněnou osobou nedohodne jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

Článek 16 Důsledky porušení povinností

- 1) Pojišťovna má právo odstoupit od smlouvy, pokud pojištěnec nebo pojištěný poruší úmyslně nebo z nedbalosti povinnosti odpovídající pravdivě a úplně na písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednaného pojištění, jestliže by pojišťovna pojistnou smlouvu uzavřela, kdyby o této skutečnosti věděla.
- 2) Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet:
 - a) pokud bylo v důsledku porušení povinností pojištěnec nebo pojištěného při sjednání o uzavření smlouvy nebo o její změně sjednáno nižší pojistné,
 - b) pokud pojištěnec nebo pojištěný poruší povinnost oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které se pojišťovna písemně dotazovala nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojišťovna v důsledku toho nemohla stanovit novou výši pojistného,
 - c) pokud pojištěnec nebo pojištěný poruší povinnost bez zbytečného odkladu oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.
- 3) Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění, pokud porušení povinností pojištěnec, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojišťovna sníží pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah pojistné povinnosti plnit. Pojišťovna má v takovém případě právo neposkytnout pojistné plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění povinností.
- 4) Pojišťovna má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojišťovna dozvěděla až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojištěnec či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpovědně nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojišťovny při uzavření pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojišťovna pojistnou smlouvu či dohodu o její změně uzavřela, nepřípadně ji uzavřela za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděla. Pojištění dnem doručení oznámení pojišťovně o odstoupení od pojistného plnění zaniká.
- 5) Pojišťovna neposkytne pojistné plnění, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivě nebo hrubě zkrácené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela.
- 6) Pojišťovna má právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby, pokud pojištěnec nebo pojištěný poruší povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Pojišťovna může pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděla. V takovém případě náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné mu náleží celé.
- 7) Pojišťovna má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci. Tyto náklady může pojišťovna započítat proti plnění z pojištění nebo je odečíst od pojistného plnění. Pojišťovna má právo na náhradu:
 - a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, o nížž mu byly oznámeny vědomě nepravdivě nebo hrubě zkrácené údaje nebo o nížž mu byly tyto údaje zamlčeny,
 - b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolala porušením své povinnosti pojištěnec, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění,
 - c) újm vzniklých v důsledku porušení povinností pojištěnec, pojištěného nebo jiné osoby, které uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečnou

vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých z těchto důvodů.

Článek 17 Forma jednání

1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, neslouží-li občanský zákoník jinak.

2) V případě, že bude přijetí nabídky ze strany pojistníka shledáno nepřijatelným z důvodu nedržení písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník urádl první pojistník či jeho splátek ve výši a době uvedené v nabídce členit lhůta v nabídce uvedena, do jednání měsíce od doručení nabídky, považuje se nabídka za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného či jeho splátky.

3) První jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:

- a) trvání a zánik pojištění,
- b) změny pojistného,
- c) změny rozsahu pojištění.

4) První jednání, pro která je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jednatel osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručenými elektronickými podpisy podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele se zabezpečeným přístupem.

5) První jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3), mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení pojistníka nebo pojistného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojistníka o změnu způsobu placení běžného pojistného (výjimečně placení pojistného na základě souhlasu s úrokem z účtu). První jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojistitel.

6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešení pojistných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnosti stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.

7) První jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jenomže ji byly doručeny.

Článek 18 Doručování

1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zaslány:

- a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 564 42 Modřice, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojistníkovi oznámí;
- b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Nemá-li korespondenční adresu v pojistné smlouvě uvedena či pojistitel dohlédne-li, oznámí, budou písemnosti zaslány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistitelem jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. Pokud pojistník známi doručení písemnosti tím, že pojistitel řádně nesozená změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, bydliště či sídla, platí, že zaslání těchto došlo účel pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státě než České republice, pak patrný pracovní den po odeslání.

3) Může-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslána pojistitelem doporučenou záliskou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejku (doručenka) a písemnost odeslána pojistitelem doporučenou záliskou bez dodejky, popř. odeslána obyčejnou záliskou, která pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státě než České republice, pak patrný pracovní den po odeslání.

4) Značí-li adresát dojeti písemnosti tím, že ji odepře převzetí, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít.

5) Značí-li adresát dojeti písemnosti tím, že si nepřevzala písemnost (odeslanou pojistitelem doporučenou záliskou nebo doporučenou záliskou s dodejkou) uloženu na poště v účtu (účt), platí, že řádně došla dnem uplynutí účtu účtu.

6) Značí-li adresát dojeti písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že označí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo něčím), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli.

7) Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou záliskou nebo doporučenou záliskou s dodejkou se považuje za doručenu i v případě, že ji namísto adresáta převzala jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zálisku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

8) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky na posláni adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenu desátý den po její odeslání, nebo-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o její obsah nedozvěděl, pokud to právní předpis nevylučuje.

9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 1) písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

Článek 19 Rozhodné právo a rozhodování sporů

1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.

2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Článek 20. Náklady pojistitele

Za služby uvedené v Přehledu nákladů náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu nákladů účinného v den vyřazení služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových stránkách.

ČÁST 2. POJIŠTĚNÍ VĚCI NEMOVITNOSTI A JINÝCH VĚCÍ

Článek 21. Pojistná hodnota, pojistná částka

- 1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodně pro stanovení pojistné částky.
- 2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:
 - a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, službu či ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu),
 - b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhojení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu),
 - c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění na obvyklou cenu).
- 3) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.

Článek 22. Podpojištění

- 1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, v jakém je pojištění částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.
- 2) Ustanovení odst. 1) nepatří, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo ji odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.

Článek 23. Limit pojistného plnění

- 1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění v případě, kdy:
 - a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („pojištění na první riziko“),
 - b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („limitované pojištění“),
 - c) se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; pro tyto případy platí povinnost pojistníka stanovit pojistnou částku ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň o 10 %, případně ji odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění pojistitele uplatnit podpojištění v případě porušení výše uvedených povinností.
- 2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

- 3) Bylo-li v pojistném trvání pojistného roku v období vzniku pojistné události čerpáno z limitu pojistného plnění, může si pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit limit pojistného plnění do původní výše za dohodnuté pojistné.

Článek 24. Pojištění souboru věcí

Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí (dále jen „soubor“), vztahuje se pojištění na všechny věci, které k souboru náleží při vzniku pojistné události. Ujednání o pojistné částce nebo limitu pojistného plnění, pojistné hodnotě, podpojištění nebo přepojištění se vztahují na celý soubor. Vztahuje-li se pojištění na několik souborů, určí se pojistná částka nebo limit pojistného plnění pro každý soubor samostatně. Veškerá ujednání týkající se pojištění souboru platí obdobně i pro pojištění hromadné věci.

ČÁST 3. ZÁVĚŠŤ ČIĚL USTANOVENÍ

Článek 25. Výklad pojmu

- 1) Časovou cenou je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhojení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- 2) Hromadnou věcí je soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nasoucí společné označení.
- 3) Možná událost je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- 4) Novou cenou je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, službu či ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
- 5) Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.
- 6) Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.
- 7) Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 8) Pojistnou událostí je nahodilá událost krytá pojištěním.
- 9) Pojistný nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
- 10) Pojistní období je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění. Jsou-li pojistné období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období.
- 11) Pojistní riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvyší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel téžal při sjednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvýší pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.

12) Pojistná lhůta roční je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného roku. Má-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného roku.

13) Pojištěný je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

14) Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu.

15) Škodou udělenou je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojištění plnění.

16) Škodovým pojištěním je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události.

17) Účastníkmi pojištění jsou pojistitel a pojištění, jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

18) Událostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí události vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálu.

19) Újma způsobenou úmyslně je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

20) Věc se rozumí věc hmotná.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb

P-610/14

Obsah

Článek 1. Pojištění nebezpečí z rozsah pojištění	1
Článek 2. Vlivy z pojištění	1
Článek 3. Povinnosti pojištěného z důsledků porušení povinností	2
Článek 4. Pojistná částka	2

Článek 5. Územní platnost pojištění	2
Článek 6. Náklady právní ochrany	2
Článek 7. Plnění pojištětele	3
Článek 8. Výklad pojmu	3

Článek 1. Pojištění nebezpečí z rozsah pojištění

1) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb (dále též „pojištění odpovědnosti“) se vztahuje na právní předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v dalších odstavcích tohoto článku, za předpokladu, že byla způsobena jinou vadou poskytnuté odborné služby při podnikatelské činnosti pojištěného, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění (dále jen „pojištěná činnost“).

2) V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:

- a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestná, ztížení společenského uplatnění),
- b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,
- c) následné finanční škody, které vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělků, ušlý zisk, náklady léčby, náklady pohřbu).

3) V případě újmy na hmotné věci (dále jen „věc“), poskytne pojistitel náhradu:

- a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) následné finanční škody, které vznikla vlastníkově věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné na náhradní stroj).

4) V případě újmy na živém zvířeti (dále jen „zvíře“), poskytne pojistitel náhradu:

- a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- b) následné finanční škody, které vznikla vlastníkově zvířete nebo osobě oprávněně užívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na zvířeti vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk); účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.

5) Pojistitel poskytne i náhradu čistě finančních škod, tj. újmou na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a které vznikla jinak, než jako:

- a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- c) následné finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

6) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
- b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb.

7) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatnění nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 6.

Článek 2. Vlivy z pojištění

- 1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
 - a) úmyslně (včetně svévolie nebo škodlivosti),
 - b) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností,
 - c) v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmu), s výjimkou pojištěné činnosti,
 - d) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, u kterých pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět,
 - e) provozem pojištěné činnosti jinak než vadou poskytnuté odborné služby,
 - f) na věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s poskytováním odborné služby,
 - g) formálními, obsahovými nebo materiálními obsahujícími azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou pílí,
 - h) v důsledku kybernetických nebezpečí,
 - i) působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
 - j) odchodem na finančních hodnotách, jiskřivé úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
 - k) skutečným, očekávaným nebo hrozícím působením znečišťujících látek; znečištění životního prostředí,
 - l) prodloužením se splněním smluvní povinnosti,
 - m) zneužitím účasti v hospodářské soutěži nebo omezením účasti jiných v hospodářské soutěži,
 - n) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
 - o) trestným činem pojištěného,
 - p) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví v rozsahu čl. 1, jehož přičinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti),

- q) porušení povinnosti mlčenlivosti,
 r) neschopnosti pojištěného plnit své smluvní závazky nebo jeho úpadkem,
 s) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně,
 t) výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby.
- 2) Pojišťitel neposkytne plnění za:
 a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu či jin, než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal další promlčací úhrtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal,
 b) způsobem ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně preventivních,
 c) náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2),
 d) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady,
 e) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter; tato výluke se však neuplatní v případě pokuty, penále nebo jiné správní sankce uložené poškozenému k tomu oprávněným orgánem přímo na základě právního předpisu v důsledku vady pojištěným poskytnuté odborné služby.
- 3) Pojišťitel neuhradí újmu, její náhradu je pojištěný povinen poskytnout:
 a) jinému pojištěnému uvedenému v této pojistné smlouvě,
 b) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě příímé nebo osobám, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti,
 c) osobám, s nimiž jedná ve shodě pojištěný nebo osoby uvedené v písm. b),
 d) osobám, které tvoří koncern s pojištěným nebo s osobami uvedenými v písm. b).
- 4) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluhy uvedené v pojistné smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, jiných pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 3 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností

- 1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti:
 a) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její výši,
 b) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
 c) nesmí bez souhlasu pojišťitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
 d) nesmí bez souhlasu pojišťitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti němu uplatněn.
- 2) Pojištěný má v řízení o náhradě újmy vedeném proti němu zejména následující povinnosti:
 a) postupovat v souladu s pokyny pojišťitele,
 b) nesmí bez souhlasu pojišťitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně vyrovnat,
 c) vznést námitku promlčení,
 d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojišťitelem nedohodne jinak,
 e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.
- 3) Pojišťitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. b) až e).
- 4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění a právních předpisů.

Článek 4 Pojistná událost

- 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojišťitele poskytnout pojistné plnění.
- 2) Pojišťitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, v jejím důsledku újma vznikla, nastala po reálnativním datu. Reálnativní datum je shodné s datem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
 b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,
 c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojišťiteli do 60 dní po zániku pojištění.
- 3) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu právně nebo ekonomicky souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob, jakož i počtu pojištěných majících podíl na vzniku újmy.

Článek 5 Ústavní platnost pojištění

- 1) Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že jsou současně splněny následující podmínky:
 a) nárok na náhradu újmy byl uplatněn na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 b) nárok na náhradu újmy byl uplatněn podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.
- 2) Pojišťitel poskytuje pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném právním řádem státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.

Článek 6 Náklady právní ochrany

- 1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojišťitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:
 a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
 b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravě řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud se k tomu písemně zavázal,
 c) mimosoudního projevování nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se k tomu písemně zavázal.
- 2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1), které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojišťitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
- 3) Pojišťitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojišťitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 7 Plnění pojišťitele

- 1) Pojišťitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění poskytne pojišťitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
- 2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) lze v rámci limitu pojistného plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění (dále jen „sublimit“). Pojišťitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé ze specifického rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimitu. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění během doby trvání pojištění poskytne pojišťitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu.
- 3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 6 spolu s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu sjednaného pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost nastala výlučně z takového specifického rozsahu pojištění.
- 4) Limit pojistného plnění a sublimity, zahrnující i úhradu nákladů právní ochrany podle čl. 6, zvolil pojišťitel po zvážení a s vědomím všech rizik spojených s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednáno.

5) Je-li řízení pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy na pojistné plnění.

6) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, udečte se od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší.

Článek 6 Výtisk pojma

1) Jednotlivá ve shled se rozumí jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovládnutí, ovládnutí nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osobami jednajícími ve shled jsou fyzické a právnické osoby, o kterých to stanoví příslušný právní předpis (např. ovládací osoba a jí ovládané osoby, vlivné a ovlivněné osoby, osoby blízké podle občanského zákoníku, osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv, osoby ovládané stejnou ovládací osobou).

2) Odbornou službou se rozumí např. služby architektů, projektantů, inženýrů a techniků jiných ve výstavbě, advokátů, notářů, pojišťovacích zprostředkovatelů, patentových zástupců, soudních exekutorů, insolvenčních správců, auditorů, daňových a účetních poradců, likvidátorů, dražebníků, oceňovatelů majetku, znalců a tlumočnicků.

3) Odpovědnost se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.

4) Osobami konajícími lemm se rozumí fyzické nebo právnické osoby podrobené jednotnému řízení (řízené osoby) jinou osobou nebo osobami (řídící osoba).

5) Osobami sdruženými ve společné sdružení se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

6) Pojištěním je:

- fyzická nebo právnická osoba poskytující odborné služby,
- účastník sdružení při výkonu pojištěné činnosti v rámci tohoto sdružení,
- společník, statutární orgán, člen statutárního a kontrolního orgánu právnické osoby uvedené v písm. a) při výkonu pojištěné činnosti pro tuto právnickou osobu,
- zaměstnanec při výkonu práce v rámci pojištěné činnosti pro osobu uvedenou v písm. a),
- osoba činná při výkonu pojištěné činnosti pro osobu uvedenou v písm. a) na základě smlouvy.

7) Poškozením věcí se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.

8) Společností se rozumí společností obchodní společností, který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

9) Újmou způsobenou kybernetickým nebezpečím se rozumí újma nebo náklady způsobené:

- užíváním nebo zneužíváním, fungováním nebo selháním internetu, vnitřní nebo soukromé sítě, internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby,
- daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- projevem počítačového viru nebo obdobného programu,
- elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- porušením, zničením, zkrácením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- ztrátou možnosti využívat data nebo jejich funkčnosti, kódování, programů, programového vybavení počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti ze strany pojištěného,
- nesprávným rozpoznáním, zachycením, uložením, zachováním, vyhodnocením nebo zpracováním data jinak než jako skutečného kalendářního data.

10) Užitím věcí se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užitné vlastnosti, a to i formou brání jejích plodů a užitků (požívání věcí).

11) Věcí se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře použijí obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

12) Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení rostlin v důsledku kontaminace půdy, uslý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

13) Znečišťujícími látkami se rozumí pevné, kapalné nebo plynné látky (zejména plyny, páry, popílek, kouř, kyseliny, zásady, chemikálie a odpad), jejichž působením vzniká újma. Újma vznikající působením teploty, vlhkosti, hluku a záření se považuje za újmu vzniklou působením znečišťujících látek.

14) Zničením věcí se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

15) Ztrátou věcí se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí nakládat.

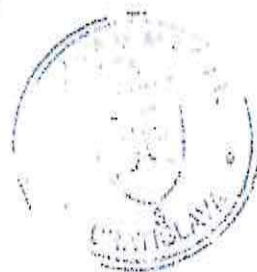


Osviečujem, že predložená listina doslovné súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným-odpisom), pozostáva z 43. strán (43. listov), ide o odpis úplný (šiestočný), neboli (boli) na nej vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, ákrtý a na listine neboli (boli) vykonané opravy nezahŕňajú s predloženou listinou.

V Bratislave dňa: 18. 12. 2015



RNDr. Veronika Macáková
pracovník poverený
odborník RNDr. Ivanom Macákem



Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Zhotoviteľ doplní kvalifikované osoby, ktorými preukazoval splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Hlavný inžinier projektu:

Meno: Tomáš
Priezvisko: Kubačka, Ing.
Číslo osvedčenia: 5614*A2

Zodpovedný projektant pre cestnú časť:

Meno: Peter
Priezvisko: Diko, Ing.
Číslo osvedčenia: 5979*A2

Zodpovedný projektant pre mostnú časť:

Meno: Martin
Priezvisko: Kollár, Ing.
Číslo osvedčenia: 5575*I2

Príloha č. 7 – Technická štúdia projektu (DVD)

Príloha č. 8 EIR (DVD)